



Coordination Provinciale du Kwilu/Kikwit

N°Réf : 033/FPC/CPKWI/KKT/2026**Transmis** copié pour information à :

- Son Excellence Monsieur le vice-premier Ministre et Ministre du Budget,
 - Son Excellence Madame le Ministre de la Culture, Art et Patrimoines,
 - Monsieur le Président du Conseil d'administration du Fonds de promotion Culturelle,
 - Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC,
 - Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC,
 - Monsieur le Directeur de la Coordination des provinces,
 - Monsieur le Président de la Délégation syndicale du FPC
- (Tous) à **KINSHASA/GOMBE**.



Concerne : Rappel relatif au grade
de Directeur
Mise au point.

✓ A Madame le Directeur Général du Fonds de
promotion Culturelle,
à **KINSHASA/GOMBE**.

Madame le Directeur,

Le débat que vous soulevez à ce jour sur la régulation de mon grade de Directeur était déjà clos à l'époque, avant votre avènement à la tête du Fonds. À ce niveau il s'agit de vous atteler à la lettre N°CAB/MIN/CAP/NKN/0672/MYS/2021 du 10 Septembre 2021, de son Excellence Madame le Ministre de la Culture, Art et patrimoines qui faisait à l'époque office du Conseil d'administration du Fonds, dans laquelle, elle vous instruit de vous conformer aux textes légaux et réglementaires en matières de promotion en grade au sein d'un établissement public, à ce niveau, le Directeur Général devrait se conformer aux dispositions de l'article 60 de notre statut, c'est à préparer un projet de l'arrêté à soumettre à la signature de Son Excellence Madame le Ministre, car le grade sollicité relève de la compétence du Conseil d'administration dont elle faisait d'office fonction. cette dernière avait constaté avec amertume que le Directeur général avait dit une chose et son contraire Ci-joint en annexe ladite lettre n° 023/FPC/DG/ 2022 du 16/01 /2022 de Monsieur le Directeur Général qui reconnaissait l'existence de l'arrêté et du grade y afférant, qui n'avait jamais été abrogé par un autre arrêté et de l'autre côté, le même Directeur Général s'était permis d'épuiser les éléments sur le même Arrêté notamment: Numéro matricule 1200201, Fonctions censés être abrogés, qu'il avait actualisé sur une nouvelle carte de service du Fonds de promotion Culturelle établissement public, omettant intentionnellement mon grade sur la même carte.

Madame le Directeur Général, juridiquement parlant, il est inadmissible pour nous les agents de l'État d'être porteur d'une carte de service sans Grade, car pour les militaires et les policiers leurs grades sont sur les épaules et pour nous les administratifs c'est sur nos cartes de service. Après mon recours à ce sujet, au lieu de chercher à régulariser mon grade, le Directeur Général à l'époque avait jugé utile de me doter d'une nouvelle carte de service avec un nouveau numéro matricule **0251-11** toujours sans grade comme réponse à ce Recours, voir la seconde carte en annexe 3.

Madame le Directeur Général, le changement de numéro Matricule sur une nouvelle carte sans grade était considérée par Son Excellence Madame le Ministre comme injuste et le Directeur Général, signataire de deux cartes de service n'était pas à mesure de justifier la présence d'un numéro matricule tiré dans un Arrêté sensé être déjà abrogé sur une nouvelle carte de service d'un établissement public et l'omission intentionnelle de grade sur les deux cartes signées par lui en annexe prouve à suffisance qu'il s'agissait d'un acte frauduleux et doublé de mauvaise foi à mon égard. Madame le Directeur Général, depuis votre avènement à la tête du Fonds nous sommes témoins de vos performances dans l'observance de la mise en application des textes légaux et réglementaires. Cas de l'émission des nouvelles cartes de service qui répondent à toutes les conditions voulues par la loi.

Madame le Directeur Général, n'ayant pas bénéficié de l'avancement en grade 15 ans durant, je sollicite une mesure de grâce car bientôt je serais éligible à la retraite.

Sentiments patriotiques.

NGUNGU MBILA Oscar

Coordonnateur Provincial.





ANNEXE 1

Ministère de la Culture, Arts et Patrimoines
Le Ministre

Réf. : CAB/MIN/CAP/NKN/0672/MSY/21

Transmis copie pour information à :

- Madame le Ministre du Travail et de la Prévoyance Social ;
 - Monsieur le Directeur Général du Fonds de la Promotion Culturelle,
 - Monsieur le Directeur de la Coordination des Provinces du Fonds de la Promotion Culturelle
 - Monsieur le Président de la Délégation Syndicale du Fonds de la Promotion Culturelle.
- a Kinshasa/Gombe

✓

A Monsieur NGUNGU MBILA Oscar
Matricule : 1200201
109, Av : Wagenia.

à KINSHASA/Gombe

Concerne : Recours régularisation
de grade

Dess : NGUNGU MBILA Oscar

Monsieur,

J'accuse réception de votre lettre N°1028/CAB/MIN/2021 du 27 août 2021, relative à l'objet repris en concerné et vous en remercie.

Y faisant suite, je demande au Directeur Général du Fonds de la Promotion Culturelle qui me lit en copie, de se conformer aux textes légaux et réglementaires en matière de promotion en grade au sein de cet Etablissement public.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération distinguée.

KATHUNGU FURAHA Catherine

Direction Générale

N° 023 /FPC/DG/2022

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Madame la Ministre du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale
 - Son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines ;
 - Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC ;
 - Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC ;
 - Monsieur le Directeur de Coordination des Provinces du FPC ;
 - Monsieur le Président National de la Délégation Syndicale du FPC.
- (Tous) à Kinshasa/Gombe.

✓ A Monsieur Oscar NGUNGU MBILA
Coordonnateur Provincial du FPC/Kasaï-Oriental
à Mbuji-Mayi.

Concerne : Votre recours en grade.

Monsieur,

Nous sommes averti par la lettre référencée CAB/MIN/CAP/NKN/0672/MSY/21 du 10 septembre 2021 vous adressée par Son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines relative à votre recours pour régularisation de grade et par laquelle elle nous instruisait de nous conformer aux textes légaux et réglementaires en matière de promotion en grade au sein de l'établissement public.

A cet effet, nous portons à votre connaissance que de par sa nature juridique, le Fonds de Promotion Culturelle, Etablissement public créé par le Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 est différent de l'ancien FPC, service spécialisé.

En conséquence, tous les actes d'engagement ou de promotion en grade de service spécialisé devenaient caducs et n'engageaient plus le nouvel Etablissement public.

Ainsi, votre grade acquis à l'époque de service spécialisé ne pouvait plus être pris en compte comme pour tous les autres agents. Et donc, votre recours adressé à Son Excellence Madame la Ministre est sans objet car votre carrière débute à la date où vous avez été engagé au FPC, Etablissement public.

Nous osons croire vous avoir fourni suffisamment des éléments pouvant vous permettre de mieux comprendre votre situation administrative car nous n'y reviendrons plus.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.



Christian OMARI SHARADI

Directeur Général



Le Ministre

Kinshasa, le 15 NOV. 2006

N°25/MCA/CAB/ 033 /BOS/2006

ANNEXE 3a

ARRETE MINISTERIEL N° 033 /CAB/MCA/2006 DU 15 NOV. 2006
PORTANT NOMINATION ET REGULARISATION DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE
DES CADRES ET AGENTS DU FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

Le Ministre de la Culture et des Arts,

Vu la Constitution de la Transition de la République
Démocratique du Congo, spécialement l'article 222 ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 087-013 du 03 Avril 1987 portant création
du Fonds de Promotion Culturelle ;

Vu le Décret n°03/25 du 16 Septembre 2003 portant
organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les
modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-
Présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres ;

Vu le Décret n°03/07 du 16 Septembre 2003 fixant les
attributions des Ministères ;

Vu le Décret n°005/159 du 18 Novembre 2005 portant
réaménagement du Gouvernement de Transition ;

Vu l'Arrêté Ministériel n°25/CAB/MCA/045/DN/2003 du 01 Avril
2003 portant Statut du Fonds de Promotion Culturelle ;

Vu l'Arrêté Ministériel n°25/CAB/MCA/002/BOS/2006 du 20 mai
2006 portant mise en place d'un Comité de Gestion du Fonds de Promotion
Culturelle ;

Considérant la nécessité de procéder à la régularisation de la
situation administrative et la mise en place de quelques Cadres et Agents du Fonds
de Promotion Culturelle sur toute l'étendue du territoire national;

..../...

Vu les dossiers individuels des Cadres et Agents concernés ;

Sur proposition du Secrétaire Général à la Culture et aux Arts;

Vu l'urgence et la nécessité ;

ARRETE :

Article 1 : Les Cadres et Agents repris aux tableaux en annexe sont nommés aux grades et affectés aux fonctions et lieux en regard de leurs noms.

Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 3 : Le Secrétaire Général à la Culture et aux Arts est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.



Fait à Kinshasa, le 15 NOV. 2006

Prof. Philémon MUKENDI

21	LONGANGE SALA	1073806	AGB1	VERIFICATEUR
22	LUSAMBA MUBOYAYI	1070506	AGB1	VERIFICATEUR
23	ONDJENGI NATHALIE	1072306	AGB1	VERIFICATEUR
24	NGALAMULUME	1070406	AGB1	VERIFICATEUR
25	EWANGO ANDJADIUMI	1090406	AGB1	VERIFICATEUR
26	KABANGA MUKENDI	1070206	AGB1	VERIFICATEUR
27	WALO OLONDO	1072506	AGB1	VERIFICATEUR
28	MUPEMBA MUPEMBA	1072206	AGB1	VERIFICATEUR
29	BITANGILAYI	1072406	AGB1	VERIFICATEUR
30	MBUYI MUKENDI	1070306	AGB1	VERIFICATEUR
31	SANY BWABWA	1969806	AGB1	VERIFICATEUR
32	MULUMBA BAJIKA	1090506	AGB1	VERIFICATEUR
33	MBAYO MUNGAZA	1088006	AGB2	VERIFICATEUR
34	MBELO EKAMA	1074306	AGB2	VERIFICATEUR
35	SILAISA SENG	1074406	AGB2	VERIFICATEUR

VII. DIRECTION PROVINCIALE /BANDUNDU

N°	NOM & POSTNOM	MATRICULE	GRADE	FONCTION
01	NGUNGU MBILA Oscar	1200201	CD	DIRECTEUR PROVINCIAL

VIII. DIRECTION PROVINCIALE/EQUATEUR

N°	NOM & POSTNOM	MATRICULE
01	BONANA BOKAKI	1300304

IX. DIRECTION PROVINCIALE/KASAI ORIENT

N°	NOM & POSTNOM	MATRICULE
01	AMISI KALUME PENE KILANGA	1501004

X. DIRECTION PROVINCIALE/NORD-KIVU

N°	NOM & POSTNOM	MATRICULE
01	KATEMBO BAYONGI	1880602

XI. DIRECTION PROVINCIALE/SUD-KIVU

N°	NOM & POSTNOM	MATRICULE
01	MASHEKA VUMILIA	2000604
02	BYAMUNGU CIHYOKA	2030503



Kinshasa, le 15 NOV. 2006
 Prof. Philémon MUKENDI